

1502243-56.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... probatória com relação aos delitos de roubo.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA.

Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição,

face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Criminal 0023146-95.2015.8.26.0050; Relator ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1502243-56.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502243-56.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (por duas vezes, em continuidade delitiva) e no artigo 250, parágrafo 1º, II, "c", (por duas vezes em continuidade), ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Oferecimento da denúncia com pedido de prisão preventiva às fls. 187/195.

Recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva às fls. 196/198.

Mandados de prisão cumpridos às fls. 217/219, 230/232, 233/235, 240/241.

Resposta à acusação às fls. 339/344 e 345.

Audiência de instrução às fls. 428/429 e 509/510.

Memoriais do Ministério Público às fls. 518/532, dos réus EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO e SÉRGIO MENDES ALBADO às fls. 580/584, do réu EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS às fls. 563/568 e do réu WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO às fls. 569/575.

É o relatório.

DECIDO.

Os réus EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO, foram denunciados pelo

Ministério Público, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (por duas vezes, em continuidade delitiva) e no artigo 250, parágrafo 1º, II, "c", (por duas vezes em continuação), ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, posto que, conforme a peça inicial acusatória, no dia 28 de abril de 2020, por volta das 21h10min e, sucessivamente, 21h17min, na Rodovia BR 101, altura do n. 49, Mato Dentro, nesta cidade e Comarca de Ubatuba, EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO, qualificados às fls. 14/15, 110, 112, 168/169, 97, 99, 103 e 106 e outros indivíduos não identificados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, causaram incêndio em dois veículos de transporte coletivo - ônibus Mercedes Benz, placas BYZ 7A59 - Aparecida, e Mercedes Benz, placas FWD 1959 - Ubatuba, expondo a perigo a vida e a integridade física dos motoristas José Carlos da Silva e Jessica Franciene Caetano de Arruda, dos usuários do transporte público e demais passantes, e o patrimônio das empresas Pássaro Marrom e Expresso Verde Bus; sendo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supradescritas, EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO e outros indivíduos não identificados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R\$ 200,00 em espécie e 62 cartões de bilhetagem eletrônica, pertencentes à empresa Pássaro Marrom, que estavam na posse da vítima José Carlos da Silva, motorista do ônibus suburbano intermunicipal da referida empresa; e, por fim, no mesmo contexto fático, EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO e outros indivíduos não identificados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R\$ 300,00 em espécie pertencente à empresa Expresso Verde Bus, que estavam na posse da vítima Jessica Franciene Caetano de Arruda, motorista do ônibus urbano da empresa mencionada. A materialidade delitiva encontra-se encartada nos boletins de ocorrência de fls. 05/12, 15/17 e 27/29, no auto de exibição e apreensão de fls. 13, nos relatórios de investigações de fls. 33/48, 151/156 e 170/183 e no auto de avaliação de fls. 165/166 e ofício de fls. 150.

Com relação à autoria, em conjunto com os relatórios de investigações supramencionados e em adendo aos autos de reconhecimento fotográfico/pessoa de fls. 19, 32 e 116/117, colhe-se do caderno processual o seguinte:

A vítima José Carlos da Silva afirmou: que era motorista do ônibus da empresa Pássaro Marrom e por volta de 21h20min no dia dos fatos, teria partido do terminal de Ubatuba sentido Caraguatatuba pela BR 101, quando fora abordado por cerca de 20 (vinte) meliantes com o objetivo de vandalizar o ônibus, pois portavam pau, pedra e objetos com fogo; que havia três ou quatro passageiros no ônibus no momento da ação quando os agentes pediram para que descesse do veículo e abrisse a porta; que teria sido puxado pela camiseta, rasgando-a, e agredido; que subtraíram todos os pertences da empresa que estavam em seu bolso (dinheiro da empresa) e sua bolsa, que estava debaixo do banco, com a devolução de seus documentos; que os envolvidos começaram a "tacar fogo" e depredar o veículo por cerca de 40 (quarenta) minutos, até a chegada da polícia militar, acionada pelo próprio motorista; que o corpo de bombeiros chegou para apagar o fogo do veículo, que estava em chamas e teria aguardado a chegada da encarregada pela sua garagem para dirigir-se à delegacia e registrar a ocorrência; que da empresa foi subtraída a quantia de trezentos e poucos reais que estava em seu bolso e de sua bolsa pessoal um valor em moedas não especificado; que na delegacia conseguiu reconhecer, pessoalmente, dois indivíduos, e por foto reconhecido mais um, posteriormente, que estava foragido. A vítima Jéssica Franciene Caetano de Arruda afirmou: que era motorista do ônibus da empresa Expresso Verde Bus alvo da ação, narrou que estava conduzindo o ônibus de noite pela rodovia, quando viu uma fumaça preta e várias pessoas indo no sentido do ônibus; que parou, abriu a porta e um rapaz determinou que descesse do veículo, ameaçando que iriam atear fogo; que roubaram o dinheiro do caixa e moedas pessoais, tendo os envolvidos brigados pelos valores subtraídos; que apedrejaram e colocaram fogo no interior do ônibus; que ao menos cinco rapazes teriam se posicionado na frente do ônibus; que se recorda apenas do nome de Edigleison, pois

teria entrado no veículo e proferido xingamentos, sendo que ficaram dois na porta, e um indivíduo teria entrado pela porta traseira e tentado atear fogo nos bancos; que na delegacia procedeu ao reconhecimento dos meliantes, não se recordando dos nomes de todos os envolvidos, sendo que teria reconhecido pessoalmente e por fotografia, mas que não teria sido influenciada pelos policiais no reconhecimento, pois apenas confrontou as fotografias do arquivo policial com as imagens captadas pela câmera de segurança do ônibus; por fim informou que não conseguiram incendiar o ônibus em razão da pronta intervenção policial.

A testemunha Tiago Ebram Fiore, policial civil, afirmou: que no dia dos fatos, houve uma intervenção policial que resultou na morte de um adolescente na favela Anchieta; que o pessoal local ficou comovido e incendiaram um ônibus, tentaram incendiar outro e aproveitaram a situação para realizar assaltos nos ônibus; que os indivíduos são conhecidos dos meios policiais e em um dos ônibus havia câmera de segurança, viabilizando a identificação deles e o reconhecimento pelas vítimas que conduziam os veículos; que presenciou os atos de reconhecimento e que as imagens (ônibus verde bus) em conjunto com os depoimentos das vítimas permitiram verificar as ações de cada indivíduo que participaram dos crimes.

A testemunha Marcelo Lima, policial civil, confirmou: que por meio das filmagens fornecidas por uma das vítimas (empresa de ônibus) foi possível identificar os envolvidos, que já eram conhecidos dos meios policiais, possibilitando a confrontação e reconhecimento por parte das vítimas, que a motorista da verde bus teria reconhecido 04 (quatro) envolvidos e o motorista da pássaro marrom 02 (dois) envolvidos; que as vítimas teriam relatado a participação de cada um dos envolvidos reconhecidos e em conjunto com as imagens seria possível analisar a conduta de cada envolvido; que o ônibus da verde bus conseguiram conter o princípio de incêndio e que o outro veículo teria sido consumido pelo fogo; que não acompanhou o reconhecimento na delegacia.

A testemunha de defesa Jacqueline Lares de Araújo, esposa de Willian, disse: que teria presenciado a manifestação próxima do mariado; que havia muita gente no local e uma confusão; que uma pessoa teria que tinha ônibus pegando fogo, com pessoas dentro dos ônibus que estava em chamas; que seu marido teria ido em direção aos ônibus para ajudar as pessoas a saírem; que conhece Edigleison e Eduardo do bairro e conhece Sérgio que é primo de seu marido; que, assim como seu marido, conhecia o adolescente que teria sido morto por ação da polícia militar.

A testemunha de defesa Daiana Rodrigues Monteiro afirmou: que não presenciou os acontecimentos, apenas ouviu algumas senhoras dizerem nas proximidades que os acusados entraram nos ônibus para evitar que os passageiros não morressem carbonizados.

A testemunha de defesa Ana Clara Santos Pedro afirmou: que seu namorado morava nas proximidades do local dos fatos e acompanharam a confusão e o ônibus em chamas, quando teria avisado Jacqueline e Willian, sendo que Willian e outras pessoas partiram em direção ao para ajudar as pessoas que estavam em seu interior.

A testemunha de defesa Edmara Aparecida Piaquadio afirmou: que conhece Eduardo, que estava próxima do local dos fatos e que Eduardo não participou do incêndio, pois estaria acompanhando de longe, tendo muita gente no local.

Em Juízo, o réu Edigleison afirmou: que trabalhou no bairro do Ubatumirim no dia dos fatos, que ao retornar para casa teria ido comprar cigarros, quando os policiais abordaram um rapaz chamado Matheus que estava nas proximidades, quando escutou um disparo de arma de fogo e correu para casa; que de dentro de casa ouviu uma gritaria e depois saiu e viu que um ônibus estava pegando fogo na pista; que conhece os demais réus do bairro; que permaneceu em frente a sua casa; que no dia seguinte havia policiais no bairro de sua residência, buscando informações sobre o fato, tendo informado sua versão informalmente aos policiais; que no dia 14 de maio os policiais teriam invadido sua casa, com mandado de busca e apreensão, pois ele teria envolvimento na queima dos ônibus e dos assaltos; por fim, negou a participação nos eventos.

Em Juízo, o réu Eduardo afirmou: que conhecia o adolescente morto por ação policial e conhece os demais réus do bairro; que não teria participado das ações, pois se encontrava no centro da cidade com seu filho; que sua mãe teria ligado para voltar

para casa, pois teriam matado Matheus e o bairro estava cheio de policiais; que ao chegar em casa teria visto uma multidão, um ônibus parado ainda sem pegar fogo, com várias pessoas fazendo um tumulto na frente do veículo em protesto à morte de Matheus; que não teria se aproximado do ônibus e não participado dos atos; que não sabe porque foi acusado; que teria sido reconhecido em razão de sua tatuagem. Em Juízo, o réu Sérgio afirmou: que é culpado das acusações de incêndio, que os atos decorreram em revolta com a morte do Matheus, pois o adolescente não estava armado e a polícia, inclusive, teria agredido o adolescente para fingir estar armado; que a ambulância foi impedida de prestar o atendimento e os moradores afastados com bombas e tiros de borracha; que teria confeccionado as garrafas com gasolina para atear fogo e fechado a pista com outras pessoas, mas não teria visto os demais réus na ação; que não praticou o crime de roubo; que teria entrado nos dois ônibus, tendo conhecimento da subtração dos valores, porém não presenciou a subtração; que não sabe quantas pessoas entraram nos veículos e quem teria abordado os motoristas; que muitas pessoas estavam próximas ao protesto, inclusive mulheres e até crianças; que não teria planejado e sim reagido em resposta à morte do adolescente para causar repercussão; que está arrependido de suas ações.

Em Juízo, o réu Willian afirmou: que conhece os demais réus do bairro, sendo primo distante do réu Sérgio e também conhecia Matheus, morto na ação policial; que a população se revoltou e colocaram fogo na pista; que teria subido na pista com sua esposa; que teria ido ajudar as pessoas que estavam no ônibus e teria entrado no ônibus para pegar os documentos do motorista, que teria lhe pedido ajuda; que tinha muita gente no local e não teria visto os demais réus; confirmou ser a pessoa na foto em que aparece com um isqueiro na mão dentro do ônibus, afirmando que estava com o isqueiro porque fuma cigarro e teria utilizado para iluminar o local e ver se tinha gente pois estava escuro, mas não tinha mais ninguém no local; que não viu ninguém tentando provocar o incêndio no segundo ônibus.

A preliminar confunde-se com o mérito, anotando-se que o reconhecimento em sede policial será analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PARCIALMENTE IMPROCEDENTE.

O Ministério Público, em alegações finais, anotou a ausência de elementos necessário para condenação dos réus pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, diante do frágil conjunto probatório inerente à autoria. Com efeito, conforme se infere dos depoimentos colhidos em Juízo, o cenário tumultuado em que se desenvolveram os atos de subtração não permitiu a identificação sólida por parte das vítimas, com relação aos agentes responsáveis pela supressão dos bens.

E, nesse passo, deve prevalecer o in dubio pro reo, uma vez que os elementos de prova colhidos durante as duas fases da persecução penal não se mostram harmônicos e robustos para a prolatação de um édito condenatório, em razão das insanáveis dúvidas que assolam o caderno processual, em conjunto com a negativa de autoria por parte dos réus, acarretando na absolvição dos acusados por insuficiência probatória com relação aos delitos de roubo.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0023146-95.2015.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).

HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial

- é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) 5. Ordem concedida para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, absolver o paciente JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA, nos autos n. 0009064-81.2019.8.19.0028, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaé - RJ, da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (HC 631.706/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Por outro lado, com relação aos crimes do artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, o decreto condenatório se justifica, posto que a materialidade e a autoria dos crimes encontram-se devidamente comprovados na estrutura processual. As versões apresentadas pelos acusados Edigleison, Eduardo e Willian não encontram respaldo suficiente no acervo probatório, não sendo capazes de repelir a prova documental produzida e, tampouco, a imparcialidade dos depoimentos prestados pelos motoristas dos ônibus, no sentido de que, em conjunto com terceiros não identificados, teriam participado da prática criminosa consistente na depredação e incêndio dos ônibus.

As imagens retiradas da câmera de segurança de um dos veículos alvo da ação permitem concluir que Sérgio procurou incendiar o banco do motorista (fls. 38 e 173), que Willian, conforme imagens de fls. 41/42 e 173/174, estaria na posse de um isqueiro, visando atear fogo no ônibus, colocando em xeque a alegação apresentada em juízo e, outrossim, que Edigleison encontrava-se no interior do veículo, com a mesma camiseta que trajava durante uma abordagem policial (fls. 39/40 e fls. 172), assim como Eduardo, reconhecido pelas tatuagens (fls. 43/44 e 175), confirmando a participação dos réus no evento e corroborando com o conjunto probatório, destacando-se os relatórios sólidos da investigação.

Do mesmo modo, o reconhecimento fotográfico e pessoal dos autores dos crimes, por parte dos motoristas dos ônibus alvos da ação, acostados às fls. 19, 32, 116 e 117, foram ratificados em Juízo, sendo que os réus já eram conhecidos no meio policial, possibilitando o reconhecimento, a identificação e a confrontação com as imagens gravadas.

Como se não bastasse, o réu Sérgio confessou em Juízo a participação na empreitada criminosa, tendo confeccionado, inclusive, instrumentos incendiários para serem utilizados na ação, sendo que as condutas dos réus Eduardo, Edigleison e William durante a ação foram descritas em sede policial, com a confirmação do teor das declarações pelos motoristas Jéssica e José Carlos em Juízo.

Todavia, conforme se infere de fls. 19, 32, 116 e 117, nas imagens captadas e nos depoimentos colhidos em Juízo, a participação do réu Edigleison ficou confirmada apenas em uma das ações, afastando-se a condenação pela prática de dois crimes, ainda que em continuidade delitiva.

Por fim, a participação dos demais réus nos dois crimes, em continuidade delitiva, encontra-se devidamente configurada e comprovada nos autos pelos autos de reconhecimento, depoimentos prestados e imagens colhidas, anotando-se que um dos veículos, apesar dos danos, só não foi completamente incinerado em razão da pronta resposta ao início de incêndio, de acordo com os laudos periciais que integram o

presente feito.

Portanto, a conduta dos réus na destruição e incineração dos ônibus acabou por colocar em risco a vida e a integridade física dos ocupantes dos veículos, bem como de terceiros que transitavam pelo local dos fatos, sendo, de rigor, a condenação pelo crime previsto no artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal.

É pertinente destacar:

Ação Penal – Incêndio – Sentença condenatória – Preliminar – Nulidade – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Reconhecimento do réu, em juízo, pelo condutor do ônibus incendiado – Dosimetria da pena: pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Reconhecimento da causa de aumento do art. 250, §1º, II, "c", CP – Regime fechado mantido (art. 33, §2º e 3º, CP) – Recurso NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000583-88.2015.8.26.0606; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 05/12/2020).

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68, ambos do Código penal, passo à dosimetria da pena.

EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO: Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista as consequências de fato das ações e as peculiaridades dos delitos que comportam análise em momento específico, fixando-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda etapa incide a agravante da reincidência, conforme fls. 494/495, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumentando-se a pena base em 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, no patamar de 1/3, resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Determino o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal. Vale ressaltar que, nos termos do art. 44, do Código Penal, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS: Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista as informações de fls. 496/500, as consequências de fato das ações e as peculiaridades dos delitos que comportam análise em momento específico, fixando-se a pena base em 03 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda etapa não há agravante ou atenuante para considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, no patamar de 1/3, resultando em 04 anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, no patamar de 1/6, tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Determino o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Vale ressaltar que, nos termos do art. 44, do Código Penal, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

SÉRGIO MENDES ALBADO: Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista as consequências de fato das ações e as peculiaridades dos delitos que comportam análise em momento específico, fixando-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda etapa incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, autorizando a manutenção da pena base, com o devido respeito

ao entendimento diverso.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, no patamar de 1/3, resultando em 04 anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, no patamar de 1/6, tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Determino o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal. Vale ressaltar que, nos termos do art. 44, do Código Penal, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO: Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista as consequências de fato das ações e as peculiaridades dos delitos que comportam análise em momento específico, fixando-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda etapa não há agravante ou atenuante para considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, no patamar de 1/3, resultando em 04 anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, no patamar de 1/6, tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Determino o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Vale ressaltar que, nos termos do art. 44, do Código Penal, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para ABSOLVER EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO MENDES ALBADO e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO, com relação à prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (por duas vezes, em continuidade delitiva), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e CONDENAR: EDIGLEISON BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito. , em regime inicial FECHADO, pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal; EDUARDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, por duas vezes, nos moldes do art. 71, do referido diploma legal; SÉRGIO MENDES ALBADO à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO, pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, por duas vezes, nos moldes do art. 71, do referido diploma legal e WILLIAM SOUZA SANTOS PEDRO à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, "c", do Código Penal, por duas vezes, nos moldes do art. 71, do referido diploma legal.

Diante do tempo de segregação cautelar dos acusados e do regime de penal aplicado, faculta-se eventual apelo em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura, com urgência.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Defiro os benefícios da justiça gratuita aos réus, diante das informações financeiras apresentadas aos autos.

P.R.I.C.

Ubatuba, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA